

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5607/2542

นาครกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
นางสาวมัทธินญา ไตรลาศ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 1 (11), มาตรา 60, มาตรา 138

ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 1(11) "คู่ความ" หมายความว่ารวมถึงบุคคลผู้มีสิทธิกระทำการแทนบุคคลนั้น ๆ ตามกฎหมายหรือในฐานะทนายความฝ่ายจำเลยมีทนายความเป็นผู้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความและจำเลยเป็นผู้แต่งทนายความ โดยให้ทนายความมีอำนาจดำเนินกระบวนการพิจารณาใด ๆ ไปในทางจำหน่ายสิทธิของจำเลย รวมทั้งการประนีประนอมยอมความได้ด้วย การที่ทนายความได้สละข้อต่อสู้และทำสัญญาประนีประนอมยอมความ ย่อมถือได้ว่าเป็นการกระทำของคู่ความคือจำเลยด้วย จำเลยจะยื่นคำร้องต่อศาลว่าทนายจำเลยไปทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทก์โดยจำเลยไม่ทราบนั้นหาได้ไม่

ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 1(11) "คู่ความ" หมายความว่ารวมถึงบุคคลผู้มีสิทธิกระทำการแทนบุคคลนั้น ๆ ตามกฎหมายหรือในฐานะทนายความฝ่ายจำเลยมีทนายความเป็นผู้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความและจำเลยเป็นผู้แต่งทนายความ โดยให้ทนายความมีอำนาจดำเนินกระบวนการพิจารณาใด ๆ ไปในทางจำหน่ายสิทธิของจำเลย รวมทั้งการประนีประนอมยอมความได้ด้วย การที่ทนายความได้สละข้อต่อสู้และทำ

สัญญาประนีประนอมยอมความ ย่อมถือได้ว่าเป็นการกระทำของคู่ความคือจำเลย
ด้วย จำเลยจะยื่นคำร้องต่อศาลว่าทนายจำเลยไปทำสัญญาประนีประนอมยอมความ
กับโจทก์โดยจำเลยไม่ทราบนั้นหาได้ไม่

(ยินดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ-วิชัย ชื่นชมพูนุท-จังหวัด วิเชียรสรรค์)

ศาลจังหวัดสกล - นายปณิธาน วิสุทธากร
ศาลอุทธรณ์ - นายอรรถพร บุษาลี

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>